

1517696-04.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de agosto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517696-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517696-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 19h40, na Rua da Polka, nº 37, Vila Jacui, São Paulo/SP, guardava e trazia consigo, 205 porções de maconha, com peso líquido de 470,5g, e 170 porções de cocaína, com peso líquido de 74,6g, substâncias entorpecentes relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98,

que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 81), ofereceu defesa prévia (fls. 86) e a denúncia foi recebida em 06/10/2022 (fls. 88).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Leonardo e Juliano. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Leonardo declarou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado sentado num banco com uma sacola ao lado. Quando foram realizar a abordagem, o réu empreendeu fuga e com apoio de outra equipe, conseguiram detê-lo. Indagado, o réu afirmou que a sacola era do "Dentinho" e que tinha deixado a sacola para que o réu vigiasse. A sacola continha maconha e cocaína. Não se recorda se o réu afirmou que sabia o que tinha na sacola. A sacola exalava odor típico de maconha.

O policial Juliano relatou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado com uma sacola em mãos. Ao ser abordado, o réu se evadiu a pé, mas foi detido. No interior da sacola localizaram entorpecentes. Indagado, o réu informou que guardava a sacola para outra pessoa.

Ao ser interrogado, o réu MARCOS afirmou que foi condenado e cumpriu pena.

Trabalhava como ajudante de pedreiro. Mora com seus pais. Não tem filhos. Sobre os fatos, foi pago para levar as drogas. Um rapaz, "Dentinho", ofereceu 50 reais para levar as drogas e o depoente aceitou. Correu dos policiais porque sabia que a sacola continha drogas.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que avistaram o acusado na posse de uma sacola e em abordagem localizaram no interior da sacola 205 porções de maconha e 170 porções de cocaína.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO.

PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Além disso, o réu confessou a prática do delito, afirmando que aceitou transportar a sacola e que tinha ciência que continha entorpecentes.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo pericial (69/71), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 42 da Lei 11343/06, e os maus antecedentes ostentados pelo réu, fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, o que perfaz de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu.

Na terceira fase não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "a", do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, ostentando duas condenações anteriores por tráfico de drogas, o regime fechado é o que se aplica para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, visto que o acusado está sendo condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após cumprir pena, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS a 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

P.R.I.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA